



Leo Sá - Agência Senado

CARF

CARF cancela Auto de Infração por alegada interposição fraudulenta em importações

Publicado em 03/02/2026 às 16:09  8

Tempo de leitura: 2 minutos

in



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) decidiu, por unanimidade, cancelar um auto de infração que impunha multa superior a R\$ 16 milhões a uma empresa acusada de atuar como importadora de fachada em benefício de terceiros. A autuação havia sido lavrada com fundamento no artigo 33 da Lei nº 11.488/2007, que trata da chamada interposição fraudulenta.

Segundo a Receita Federal, a autuada teria declarado operar na modalidade de importação por encomenda para empresas intermediárias, quando, na prática, estaria ocultando os reais adquirentes das mercadorias, pertencentes a um mesmo grupo varejista. As investigações fiscais apontaram um esquema estruturado de triangulação entre diversas empresas com vínculos societários, operacionais e contábeis, cujo objetivo seria ocultar os verdadeiros destinatários das mercadorias importadas.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

O lançamento fiscal baseou-se em planilhas de encadeamento das operações, demonstrando que as mercadorias importadas pela empresa autuada eram invariavelmente repassadas às mesmas companhias varejistas, mesmo quando as notas fiscais indicavam intermediários diferentes. O fisco entendeu que essa dinâmica configurava cessão fraudulenta de nome para fins de dissimulação do sujeito passivo da obrigação tributária.

No entanto, ao julgar o recurso voluntário, o colegiado concluiu que os fatos narrados, embora complexos, não se enquadram na hipótese prevista no artigo 33 da Lei nº 11.488/2007. Para o colegiado, a infração exige que o verdadeiro interessado na operação esteja posicionado imediatamente após o cedente do nome, o que não ficou comprovado no caso.

A decisão destacou que, na existência de múltiplos intervenientes na cadeia comercial, a caracterização da interposição fraudulenta exige uma relação direta de ocultação entre o cedente e o beneficiário final. Como havia diversas camadas entre a empresa autuada e os supostos destinatários, o auto de infração foi considerado insubsistente.

Com isso, o colegiado cancelou integralmente a exigência fiscal, afastando a aplicação da multa de 10% sobre o valor das operações.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 3402-012.810

3ª SEÇÃO/4ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 03/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão=

Tags:

Cessão de nome

importação por encomenda

cancelamento de multa

planejamento aduaneiro

Interposição fraudulenta

Lei 11.488/2007

decisão unânime

auto de infração

Carf

CURSOS DA APET



**Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026**



**Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026**



**Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026**

Notícias Relacionadas

CARF

37

**Permuta de imóveis sem
"torna" não gera
acréscimo patrimonial
tributável, reafirma CARF**

15 de janeiro de 2026

CARF

59

**CARF exige rigor na
comprovação para
fruição de regime de
Drawback Suspensão**

13 de novembro de 2025

CARF

33

**Subvenções integram
base de cálculo do
PIS/Cofins no regime não
cumulativo, reafirma
CARF**

2 de fevereiro de 2026



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



